

복무감사

「취업규칙」 등 위반 직원 복무감사 결과

2023. 9. 13.

감 사 실
기 획 감 사 팀

I . 감사실시 개요	1
1. 감사종류(근거)	1
2. 감사목적	1
3. 감사범위	1
4. 감사기간	1
5. 감사대상 직원 인적사항	2
6. 감사반 편성 및 업무분장 등	2
(참고) 사건 진행경과	4
II . 감사실시 결과	5
1. 조치요구 현황	5
2. 문제점 및 조치할 사항	6

I. 감사실시 개요

1. 감사종류(근거)

- ☐ 복무감사(「감사규정 시행요강」 제51조부터 제53조까지, 2023년도 연간 자체감사계획에 긴급하게 반영)

2. 감사목적

- ☐ ○○○○○○ ㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸(☆☆☆)의 직장 내 괴롭힘 등에 대한 ‘감사의뢰’ 공문(20XX. X. XX.자 ESG성과혁신실 발송)이 접수되어
 - 위 직원의 행위에 대한 관계법령·관련내규 위반여부 조사 및 감사 결과 조치요구를 위하여 복무감사 실시

3. 감사범위

- ☐ ㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸의 특정 직원을 대상으로 한 직장 내 괴롭힘, 임원 전용차량 내 블랙박스 저장 음성 유출 등에 대한
 - 관련 경위(관련직원 조사 포함) 및 관계법령·「취업규칙」, 「인권경영 이행세칙」, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 등 내규 위반 여부

4. 감사기간

- ☐ 2023. 7. 20.(목) ~ 7. 26.(수), (5영업일)

5. 감사대상 직원(관련자) 인적사항

□ ○ ○ ○ (☆☆☆, 目目目目)

- 출생 : 月月月月. 月. 月. ◆◆광역시 @@@구
- 학력 : 요요대 졸업('月月. 月.), ㅁㅁ고 졸업('月月. 月.)
- 경력 : 20XX. XX. XX.부터 ☆☆☆☆☆으로 근무하며 임원 사용
업무용차량 운전 및 관리 업무를 수행하였고, 20XX. XX. XX.자
☆☆☆☆☆(現 ☆☆☆)으로 입사 후 ☺☺☺☺☺☺☺, ◎◎
◎◎◎에서 동일 업무 계속 수행

6. 감사반 편성 및 업무분장 등

가. 감사반 편성 및 업무분장

감 사 인	업무분장 주요내용	비 고
반 장 노주일	○ 감사 총괄	
감사역 신동준	○ 취업규칙 위반 직원 조사 등 ○ 관련 제도개선 필요 사항 점검 등	
감사역 윤태일		주무
외 부 감사인* 이상익		노무사

* 사건 관련 조사, 감사결과 보고서 작성·검토, 감사심의위원회 참석 등

나. 감사인의 제척 / 회피 검토 (「감사규정」 제9조 및 「감사인 행동요강」 제4조)

제척·회피 사유	검토 결과
1. 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계 여부	(해당사항 없음)

2. 감사대상 업무의 의사결정 과정에 직·간접적 관여 여부	• 감사반장인 노주일 팀장은 감사실 기획감사 팀장으로 신고인(○○○)과 약 11개월 간 ('22. 2월 ~ '22. 12월) 함께 상임감사 수행 및 보좌 등의 업무를 수행한 적이 있으나 - ○○○ 目目目目은 감사실이 아닌 ▲▲▲▲▲ 소속으로 「차량관리요강」 제4조 제2항에 따라 업무지시는 상임감사로부터 받았고, 평가(고과)는 ▲▲▲▲▲(1차 ㉠㉠㉠장, 2차 ▲▲▲▲▲장)에서 받았기 때문에 감사업무 수행에 장애가 예상될만한 특별한 이해관계가 성립하지 않아 본 감사에서 제외하지 않음
---	---

(참고) 사건 관련 주요 진행경과

- 2023. 6. 19. ○○○, 통신비밀보호법 위반 등으로 부산남부경찰서에 ㉠㉡㉢ 고소
* (2023. 6. 20.) 피신고인 출석 (2023. 6. 26.) 신고인 출석
- 2023. 6. 28. ○○○, K-인권센터(온라인)를 통해 ㉠㉡㉢를 ‘직장 내 괴롭힘’으로 신고하여 ESG성과혁신실 조사 착수
* (2023. 6. 30.) 신고인 면담, (2023. 7. 5.) 피신고인 면담
- 2023. 7. 7. 인권침해구제위원회 개최
* 3인(신고인, 피신고인, 참고인) 조사
- 2023. 7. 11. 인권침해구제위원회 조사 및 심의 결과* 감사실 통보
* ‘직장 내 괴롭힘’ 인정 및 조사위원 5인 중 4인의 징계위원회 회부 의견
- 2023. 7. 20. 「취업규칙 등」 위반 직원 복무감사 착수

II. 감사실시 결과

1. 조치요구 현황

가. 총괄 현황

(단위 : 건)

구 분	합계	조치요구						
		변상	징계(명)	시정	주의	개선	권고	통보
합 계	1	-	1	-	-	-	-	-

나. 유형별 감사 성과

구 분	재정상 조치	신분상 조치	제도개선 조치 (개선·권고·통보)		
			법령	내규	기타
합 계	-	1	-	-	-

2. 조치요구 명세

연번	제 목	종 류	대 상자	감사인
(1)	「취업규칙」 등 위반	중징계(정직)	○○○(☆☆☆)	노주일 신동준 윤태일 이상익

2. 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

징 계 요 구

1. 제 목 : 「취업규칙」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : 가계기획처 ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠ (☆☆☆)

가. 관련자 개요

위 관련자는 2016. 12. 27.부터 ▲▲▲▲부에서 ☆☆☆☆☆으로 근무하며
임원 사용 업무용차량 운전 직무를 수행한 바 있고, 2017. 12. 31. ☆☆
☆☆☆(現☆☆☆)으로 입사한 후 ▲▲▲▲부, ❖❖❖❖❖❖, ☺☺☺☺
☺☺☺에서 동일한 직무를 계속 수행하였으며, 감사일 현재 ○○○○○○
소속으로 ❖❖❖❖❖❖ 이사가 사용하는 업무용차량 운전 직무를
수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

i) 법령·내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하
‘행동강령’이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를
준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

ii) 타직원 협박 등 직장 내 괴롭힘 관련

「취업규칙」 제51조 제1항에 따르면 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 안 된다고 되어 있다.

그리고 같은 조 제2항에 따라 제정된 「인권경영 이행세칙」 제18조에 따르면 임직원은 상호 존중 의무가 있으며 상대방의 인권을 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 안 된다고 되어 있고 또한, 같은 세칙 제30조에는 직장 내 괴롭힘 행위를 엄격히 금지하며 상호간 폭행하거나 협박하는 행위, 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위 등을 포함하여 그 유형을 9가지 구체적인 행위로 열거하고 있다.

iii) 임원차량 블랙박스 등 공사 소유 재산·정보 사적사용 관련

「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제14조에 따르면 임직원은 공사가 소유하거나 임차한 물품·차량·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용하여서는 안 된다고 되어 있고, 같은 세칙 제15조에 따르면 직원은 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 공사의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하여서는 안 된다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실로 접수된 「직장 내 괴롭힘 사건 감사 의뢰」(ESG성과 혁신실-2564, 2023. 7. 11.) 공문의 신고내용을 바탕으로 관련자 및 추가

관계직원 대상 문답 등 감사를 진행한 결과, 다음과 같이 관련자의 비위행위가 확인되었다.

i) 타직원 협박 등 직장 내 괴롭힘 관련

관련자는 2022. 12. 23. 20시 경 ◆◆광역시 ■구 ○○동에 위치한 음식점¹⁾에서 운전기사 5명²⁾과 함께 회식을 하던 중

20시 30분 경 타직원들이 듣고 있는 상황³⁾에서 △△△△△△△ ○○○ 目目目目(☆☆☆, 이하 ‘신고자’라 한다)에게 전화를 걸어 ‘나를 욕한 적 없냐?’, ‘나를 욕한 증거가 있으니까 이런 얘기를 하는거다’, ‘이 새끼야 너 형 씹는 거 아니야 인마’, ‘너 회사 생활 힘들어질 거야’, ‘내 너 파일 다 까고 니 동영상 다 가지고 있어, 이 새끼야.’, ‘싸가지 없는 새끼’라고 말한 사실이 통화내역 음성파일⁴⁾([표 1] 참조)을 통해 확인되었다.

[표 1] 신고자가 제출한 2022. 12. 23. 20시 30분 경 관련자-신고자 통화내역

발언자	발언 내용
관련자	(중략) 없다는 얘기니? 니 말로는 씹은 적이 없다는 얘기야?
신고자	있다면 어떨 거고 없다면 어떻게 하실 건데요?
관련자	있다면 어쩔 건데?
신고자	있다면 어쩔 거고 없다면...

1) 2023. 8. 2. 실시한 ●●● 目目目目(☆☆☆) 문답에 따르면 ◆◆광역시 ■구 ○○동 소재 ‘○○○’이라는 고기집이었다고 진술함

2) ▽▽▽▽▽ ○○○ 目目目目(☆☆☆), ▲▲▲▲▲ ◇◇◇◇◇·◆◆◆◆◆·●●●●●·□□□ 目目目目(☆☆☆)

3) 2023. 8. 2. 실시한 ●●● 目目目目(☆☆☆) 문답에 따르면 당시 자리에 있던 다른 직원들이 관련자의 휴대전화 통화내용을 듣고 ‘왜 그러냐’, ‘무슨 일이냐’, ‘왜 애한테 욕을 하냐’며 나무랐다고 진술함

4) 2023. 6. 28. 신고자가 ESG성과혁신실 소관 K-인권센터에 관련자를 직장 내 괴롭힘으로 신고하며 제출한 4분 분량의 관련자-신고자 간 휴대전화 통화내역 음성파일(2022. 12. 23. 20시 30분 경 신고자 휴대전화에 자동저장)

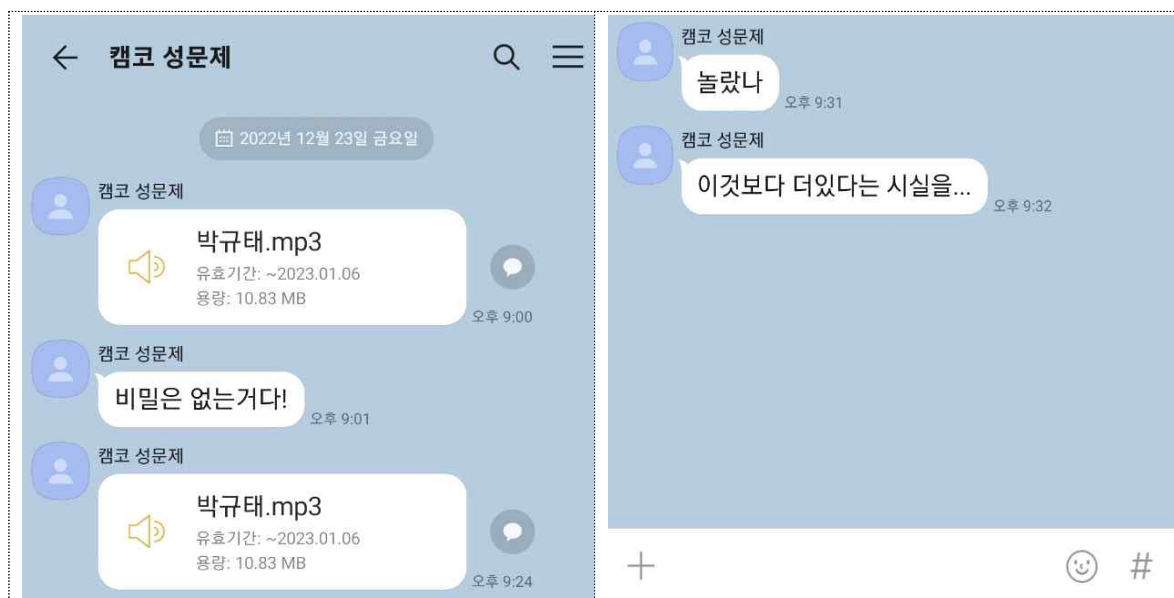
발언자	발언 내용
관련자	그거는 실수야.
신고자	지금 회식하다가 갑자기 무슨 얘기 들으셔서 그런지 모르겠는데 왜 갑자기 그런 얘기하시는데요?
관련자	너 내가 증거가 있으니까 이런 얘기를 하는 거지.
신고자	증거를 할 수 있으면 그냥 들고 계세요. 그냥 제 약점이라 생각하고 들고 계시면 되지. 그리고.
관련자	내 계속 들고 있을게. 옛날부터 들고 있었듯이.
신고자	회식하다가 갑자기 기사들끼리 뭘 또 제 욕을 했는지 모르겠는데.
관련자	이 새끼야 너 형 씹는 거 아니야 인마. 내가 처음에 너한테 뭐라고 했는데? 어?
신고자	아니 그러면.
관련자	그래 이 새끼야
신고자	증거를 들려주세요 증거를. 왜 갑자기 뜬금없이 전화해 가지고 술 먹다가 전화해가지고.
관련자	똑바로 해 이 새끼야.
신고자	뭐라고요?
관련자	너 내가 있을 때 회사 생활 힘들어질 거야 진짜.
신고자	지금 지금 협박하시는 거예요 혹시?
관련자	그런 게 아니야 인마. 내 니 파일 다 까고 니 동영상 다 가지고 있어. 이 새끼야. 내가 이 새끼야 감사실에 보고만 안 했었을 뿐이지.
신고자	아 그러니까 왜 갑자기 술 먹지...
관련자	똑바로 해 이 새끼야
신고자	회식 가서 왜 갑자기 얘기 하시는데요
관련자	싸가지 없는 새끼.

통화종료 후 관련자는 21시 정각, 21시 24분 두 차례 모바일메신저(카카오톡)로 신고자에게 ‘○○○.mp3’라는 녹음파일⁵⁾과 함께 ‘비밀은 없다’,

5) 2023. 6. 28. 신고자가 ESG성과혁신실 소관 K-인권센터에 관련자를 직장 내 괴롭힘으로 신고하며 제출한 11분 59초 분량의 음성파일로, 신고자-●●● 目目目目(☆☆☆) 간의 대화 중 약 10초 간 신고자가 관련자를 ‘영감’, ‘이 새끼’, ‘약아 빠져가지고 돈이면 환장한 놈이잖아요’라고 발언함

‘이것 외에 파일이 더 있다’는 내용의 메시지를 발송([그림 1] 참조)하였으며, 같은 시각 위 녹음파일의 또다른 대화 당사자였던 ▲▲▲▲▲ ●●● 目目目目(☆☆☆)에게도 동일한 녹음파일을 전송한 사실도 확인되었다.⁶⁾

[그림 1] 2022. 12. 23. 관련자가 신고자에게 보낸 모바일메신저 내용



이에 ESG성과혁신실은 2023. 6. 28. 신고자로부터 ‘직장 내 괴롭힘’ 사건을 접수하고, 「인권경영 이행세칙」에 명시된 절차에 따라 2023. 6. 30. 신고자 대면상담과 2023. 7. 5. 관련자 대면상담을 거쳐 2023. 7. 7. 인권침해구제위원회⁷⁾(이하 ‘구제위원회’라 한다)를 통해 해당 사건에 대해 조사⁸⁾하고 심의⁹⁾하였으며

6) 2023. 7. 25. 실시한 관련자 문답에 따르면 당시 관련자는 소주와 맥주를 섞어 평소 주량보다 많이 마셔서 정확한 상황이 기억이 잘 나지 않는다고 하였으며, ‘○○○.mp3’ 파일에 녹음된 대화의 당사자인 ○○○, ●●● 目目目目에게만 녹음파일을 전송했다고 진술함

7) 「인권경영 이행세칙」 제41조에 따라 직장 내 괴롭힘에 대한 공정하고 전문적인 조사 및 구제를 위하여 5명의 위원(내부 2명 및 외부 3명, 위원 세부사항 [표 4] 참조)으로 이루어진 기구임

8) 공사 인권경영(직장 내 괴롭힘 포함) 업무 소관부점인 ESG성과혁신실이 2023. 6. 28. 해당 사건을 접수하고 2023. 6. 30.~7. 5.까지 피해자 및 행위자와 대면상담을 진행한 후 2023. 7. 7. ‘인권침해구제위원회’를 개최하여 위 인원을 대상으로 대면조사를 진행하였음

9) 「인권경영 이행세칙」 제42조에 따르면 위원회는 행위 사실에 대한 직장 내 괴롭힘 해당 여부 심의, 직장 내 괴롭힘 인정 시 「인사규정」에 따른 징계위원회 회부에 대한 심의 및 의견을 제시하는 역할을 수행한다고 되어 있음

그 결과 구제위원회는 [표 2]과 같이 관련자의 위 발언(행위 사실) 및 다른 사항¹⁰⁾에 대하여 '직장 내 괴롭힘'에 해당된다고 인정하였고, 징계위원회 회부가 필요하다고 의결하였다.

[표 2] 구제위원회의 직장 내 괴롭힘 조사결과 보고(2023. 7. 10.)

구분	내용	
괴롭힘 여부	인정	
판단 요건	ㄱ) 지위 또는 관계 등의 우위	지위는 동등하나, 연령, 동조직원의 분포 등 고려 시 관계상 우위
	ㄴ) 업무상 적정범위 초과	녹취파일 불법 취득 및 협박의 정황이 인정되어 업무상 부적정 범위
	ㄷ) 신체적, 정신적 고통 또는 근무환경 악화	신고자가 지속적으로 정신적 고통을 받아 근무환경 악화

이에 대해 감사반은 감사기간 중 관련자, 신고자 및 관계직원¹¹⁾을 대상으로 개별문답 등 재조사 과정을 거쳐 [표 2]의 직장 내 괴롭힘에 대한 3가지 판단 요건¹²⁾ 중에 오류 또는 중대한 하자가 있었는지, ESG성과혁신실 및 구제위원회의 상담·조사내용이 사실과 일치하는지 여부를 점검하였고 그 결과는 다음과 같다.

ㄱ) 관계의 우위가 성립하는지 여부

10) 관련자가 신고자에게 나이 순으로 돌아가면서 CEO 및 감사 전용차량 운전 직무를 맡아고 하는 등의 강요, 차량 운행 시 신고자 운행 차량 앞에 정차하여 출차하기 어렵게 만드는 등의 괴롭힘

11) ●●● 目目目目(☆☆☆)으로 2022. 12. 23. 20시 경 회식 자리에 관련자와 함께 있었고 관련자·신고자와 동일한 임원차량 운전기사임

12) 근로기준법 제76조의2에 따르면 ①사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있음

「직장 내 괴롭힘 예방 대응 매뉴얼」(고용노동부, 2023. 4월)에 따르면, 관계의 우위란 상대방이 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태로 인정되는 경우로서 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계가 포함될 수 있다고 되어 있고, 그 예시로 ‘개인 對 집단’ 등 수적 측면, ‘연령’·‘학벌’ 등 인적 속성 등을 열거하고 있다.

관련자와 신고자는 동일 직급으로 지위의 우위는 성립하지 않지만, 2022. 12. 23. 회식 자리에 관련자와 사이가 좋지 않은 것으로 확인된 2명(신고자, ▼▼▼▼▼▼▼▼ ◁◁◁ ◻◻◻◻(☆☆☆))이 참석하지 않은 점¹³⁾, 관련자가 ▽▽▽▽▽ ◯◯◯ ◻◻◻◻(☆☆☆), ▲▲▲▲▲ ◻◻◻ ◻◻◻(☆☆☆)과 무리지어 지내는 것이 다른 사람이 충분히 인지할 정도로 목격된다는 점¹⁴⁾을 고려하면 수적 측면에서 관계의 우위가 성립하고 이를 이용한 것으로 인정되며

또한, 연령을 기준으로 서열 문화가 존재¹⁵⁾하는 우리나라의 사회·문화적 특성을 고려할 때 관련자가 신고자 보다 연령이 15세가 높고 신고자가 관련자를 선배 개념으로 생각했다는 점¹⁶⁾에 비추어 보면 인적 속성 중 연령에 대하여도 관계의 우위가 성립하고 이를 이용한 것으로 판단된다.

13) 2023. 8. 2. 실시한 ●●● ◻◻◻◻(☆☆☆) 문답에 따르면 4~5년 전부터 신고자, ◁◁◁ ◻◻◻◻(☆☆☆)과 관련자, ◯◯◯ ◻◻◻◻(☆☆☆) 간의 사이가 안좋아지기 시작했고, 2022. 12. 23. 회식자리에 신고자, ◁◁◁ ◻◻◻◻(☆☆☆)만 빼고 나머지 기사 6명이 모였다고 진술함

14) 2023. 7. 21. 실시한 신고자 문답에 따르면 관련자, ◯◯◯ ◻◻◻◻(☆☆☆), ◻◻◻ ◻◻◻◻(☆☆☆)이 아침에 카페에서 조직적으로 만난다고 진술하였고, 2023. 7. 25. 실시한 관련자 문답에 따르면 평소 관련자가 ◯◯◯ ◻◻◻◻(☆☆☆), ◻◻◻ ◻◻◻◻(☆☆☆)를 커버해주었다고 진술하였으며, 2023. 8. 2. 실시한 ●●● ◻◻◻◻(☆☆☆) 문답에 따르면 관련자가 ◯◯◯ ◻◻◻◻(☆☆☆), ◻◻◻ ◻◻◻◻(☆☆☆)과 계속 무리지어 다니는 것을 주도하고 있다고 진술함

15) 「나이 계산법 통일로 ‘만 나이’ 사용 문화 정착」(법제처, 2023. 5. 30.) 보도자료 中 “나이 기준으로 서열 문화가 존재하는 우리나라에서 ‘만 나이’가 정착할 수 있을지(중략)”

16) 감사일 기준 관련자는 56세, 신고자는 41세이고, 2023. 7. 21. 실시한 신고자 문답에 따르면 관련자가 (중략) 나이도 신고자보다 많기 때문에 선배개념으로 생각하여 괴롭힘에 대처하거나 대항하기 어려웠다고 진술함

ㄴ) 업무상 적정범위를 넘었는지 여부

관련자는 2023. 7. 25. 실시한 문답에서 [표 1] 상 욕설 등 발언에 대하여 ‘사건 당일 과음으로 정확히 기억나진 않지만 휴대전화에 자동 저장된 통화내역을 듣고 사건에 대해 확인했다’고 인정하였고

[그림 1]의 녹음파일 및 메시지 전송 사실에 대하여도 ‘술자리에서 신고자 이야기가 나와서 신고자에게 전화를 걸어 처음에는 잘 지내보자는 취지로 회식자리에 왜 오지 않았는지 물어봤으나 이후 술김에 내뱉담화 하고 다니느냐고 말이 나왔고, 이 때 신고자가 “있으면 있는 것이고 없으면 어쩔 것이냐”고 답하여 핫김에 보관 중이던 녹음파일을 보냈다’고 발언하였으며 다만 ‘신고자와 ●●●● ㅁㅁㅁㅁ에게만 보냈고 모바일메신저 내용과 달리 추가 녹음파일은 없다’고 진술하였다.

또한, ●●●● ㅁㅁㅁㅁ(☆☆☆)도 2023. 8. 2. 실시한 문답에서 ‘당시 회식자리에서 다른 직원들이 듣고 있는 데 관련자가 신고자에게 전화를 걸어 폭언을 한 뒤 모바일메신저로 녹음파일을 신고자와 저에게 전송했다’는 취지의 발언을 하여 관련자의 진술과 일치함이 추가로 확인되었다.

관련자가 신고자에게 행한 단순한 욕설이나 폭언에 해당하는 부분(‘이 새끼’, ‘싸가지 없는 새끼’)은 구체적인 해악의 고지가 없어 협박¹⁷⁾에 해당한다고 보기 어려우나

17) 관련 판례(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010도1017 판결)에 따르면 협박이란 일반적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 정도의 해악을 고지하는 것을 의미하며, 그 고지되는 해악의 내용, 즉 침해하겠다는 법익의 종류나 법익의 향유 주체 등에는 아무런 제한이 없다고 판시함

‘회사 생활이 힘들어 질 것이다’, ‘네 동영상을 가지고 있다’는 취지의 발언을 한 뒤 모바일메신저로 녹음파일과 함께 ‘이것 말고 더 있다’는 내용의 메시지를 전송한 행위 사실의 경우

관련자가 보유하고 있는 녹음파일로 인하여 신고자는 자신의 일상 생활 내지 직장생활에서 불이익을 받을 수 있다는 구체적인 해악에 따른 공포심을 갖기에 충분한 것으로 보이기 때문에 협박죄 성립이 가능¹⁸⁾한 수준인 것으로 확인되었고

이에 대한 판례(대구지법 2022. 6. 15. 선고 2021나314644 판결)에 따르면 ‘폭행 등의 신체적 공격행위’ 뿐만 아니라 ‘폭언, 협박 등의 정신적인 공격행위’도 직장 내 괴롭힘과 관련하여 명백히 업무 범위를 벗어나는 행위로 보고 있기 때문에 위 발언과 행위 사실만으로도 명백히 업무상 적정 범위를 넘어선 것으로 판단된다.

ㄷ) 지속적인 정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었는지 여부

‘정신적 고통 또는 근무환경의 악화’란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미하는데

관련자의 발언과 행위 사실로 인하여 신고자는 [표 3]과 같이 ‘불안하고 두려웠다.’, ‘사생활이 절취당한 느낌이었다’ 등 정신적 고통을 표현하였고, ‘임원이 질책할까 불안했다’, ‘다른 운전기사들과 함께 업무하는 것이 무섭고 불가능하다고 느꼈다’ 등 업무 수행에 지장을 줄 수 있는

18) 법무법인 린, 법규실 법률자문 결과, 협박죄(형법 제283조 제1항, 공소시효 5년) 성립이 가능하다는 의견을 동일하게 제시함

정도의 우려도 표현하고 있으며, 2023. 6. 19. 신고자가 관련자를 부산 남부경찰서에 통신비밀보호법 등 위반 혐의로 고소¹⁹⁾한 사실까지 감안 하면 신고자의 근무환경이 악화되었다는 사실은 충분히 인정된다.

[표 3] 관련자 행위 사실에 대한 정신적 고통 또는 근무환경 악화 표현

순번	주요 내용	비고
1	2022. 12. 23. 21시 경 관련자가 모바일메신저로 녹음 파일 전송 및 ‘이것 말고 더 있다’는 메시지 전송 (신고자) 사적인 대화를 얼마나 가지고 있는지 알 수 없어서 불안하고 두려웠으며 심리적으로 위축되었고 사생활이 절취당한 느낌	관련자 행위 사실 인정
2	2019. 4월 경 40층 카페에서 관련자가 신고자에게 前직장 재직 당시 평판이 좋지 않다는 것을 언급 (신고자) 사생활을 어디까지 추적해서 알고 있는지 알 수 없어서 힘들었음	관련자 행위 사실 인정 -
3	임원 출근시간에 관사 내 주차장에서 관련자가 자신의 운행차량으로 신고자의 운행차량 이동을 교묘하게 방해 2022. 2. 9. 8시 경 관련자가 신고자의 운행차량 후진 경로 방해하여 신고자가 관련자와 대화하는 장면  2022. 4. 6. 8시 경 빈 주차면(신고자가 기존에 주차하는 장소라고 진술) 앞 진입로에 관련자가 차량을 주차한 장면 	관련자 행위 사실 부정

19) 감사일 현재 부산남부경찰서에서 조사 진행 중임

순번	주요 내용	비고
	2022. 8. 3. 8시 경 신고자 운행차량 앞에 관련자의 운행차량 후면이 주차되어 있는 장면 	
	(신고자) 수행임원이 운행차량 간 질서 등에 대해 질책하시지 않을까 조마조마하고 불안	
4	2020. 10월 경 익명앱(블라인드)에 신고자 비난글 게시 개선과 변화는 없다 qaslkjklfn 6시간 바뀌는것 하나 없고 기득권가진 놈이 계속 횡포하는 이곳 자기것이라 생각하고 내려놓지 않기 위해 수십가지 유연비어와 세력 나눔 규정을 지키는척 태산같이 높다고 자칭 하는 그는 자기입맛에 맞지 않으면 한방에 쓰레기 만들어 버리는.. 그러면서 직장내 괴롭힘을 일삼고 끝까지 착한척 열심히 하는척 포장하는 인간 매일 매일 타기관과 접촉 하며 회사 내부의 이야기를 전부 발설 하여 비교하고 분란을 조장 하는 인간 또 뒤에서 이런 이야기 저런 이야기 하면서 자기 자리라고 생각하여 끝까지 지키려는 그런 행동들 결국 끝까지 그자리 계속 지켰구나. 또 편하게 생활 하겠구나. 그렇게면서 고충과 이야기와 질문은 왜하였는가? 보여주기식 밖에 더되는건가? 변화는 글러먹었다. 그렇지 않은 회사라면 이렇게 까지 하진 않는다. 왜 그랬는지 이유와 설명도 없이 그냥 확정 왜? 우리가 그보다 못한게 뭔가? 도저히 이해가 안되는 회사다 4 3 공유하기 gr8821 마지막 한줄기 강물도오오오오~~~ 5시간 · 좋아요 1 · 댓글 HfUT76 thanks? No thanks 5시간 · 좋아요 1 · 댓글 eufodbcbsk 무슨 내용인지 알듯 하네요 그분은 참 겉모습과 속이 다르더군요 알고보니 5시간 · 좋아요 · 댓글 * 2023. 6. 28. 신고자가 ESG성과혁신실 소관 K-인권센터에 관련자를 직장 내 괴롭힘으로 신고하며 제출한 익명앱 캡처사진	관련자 행위 사실 부정
	(신고자) 집단 린치를 당하는 느낌이었고, 다른 운전 기사들과 함께 업무하는 것이 무섭고 불가능하다고 느낌	-

ㄴ) 소결

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 발언과 행위 사실을 종합해보면 「근로기준법」 제76조의2에서 규정하는 ‘직장 내 괴롭힘’의 3가지

요건을 모두 충족하는 것으로 판단되므로 구제위원회의 조사 및 심의 결과와 동일하게 ‘직장 내 괴롭힘’이 인정됨에 따라, 관련자는 「취업규칙」 제51조 제1항, 「인권경영 이행세칙」 제18조 및 제30조를 위반한 것으로 확인된다.

특히, 「인권경영 이행세칙」 제30조 제2항 각호에서 금지하는 ‘직장 내 괴롭힘’ 9가지 중 ‘녹음파일 전송 행위’는 제1호(폭행하거나 협박하는 행위)를, ‘회식자리 중 타직원들 앞에서 휴대전화로 관련자에게 욕설 등을 한 행위’는 제3호(다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위)를 위반한 것으로 판단된다.

다만, 2023. 7. 25. 실시한 관련자 문답에서 관련자는 [표 3]의 3번에 대하여 ‘신고자의 차량운행을 방해할 의도 없이 신고자의 주차 자리가 바뀌면서 발생한 상황이고 오히려 자신이 이전부터 계속 주차하던 자리에 신고자가 주차한 상황이다’라고 주장하면서 신고자가 제출한 자료를 역으로 활용하여 설명하였고 이후 진술서²⁰⁾를 추가 제출하여 소명하였으며

[표 3]의 4번에 대하여도 관련자는 ‘익명앱을 설치하지 않아 처음 보는 것이고 알지 못하는 글’이라고 진술하였고 최근 1년 간 관련자와 신고자 간 휴대전화 통화내역이 1회에 그쳤다는 정황²¹⁾을 감안할 때 괴롭힘이 반복·지속적이었다고 보기에는 무리가 있는 것으로 판단된다.

20) 관련자가 2023. 8. 4. 추가 제출한 진술서에 따르면 [표 3]의 3번 상황은 신고자가 기존에 주차 하던 자리가 아닌 다른 주차면에서 촬영한 것이고 해당 주차면에서는 기둥이 시야를 가려서 임원의 관사 출입 여부가 보이지 않아 수행에 부적합한 자리임을 사진자료를 통해 설명함

21) 관련자가 2023. 8. 4. 추가 제출한 2022. 8. 1. ~ 2023. 8. 1까지의 관련자 휴대전화 통화내역을 확인한 결과, 신고자의 휴대전화 번호가 1건 확인됨

[표 4] 구제위원 개별의견(직장 내 괴롭힘 해당 여부)

연 번	위 원	주 요 내 용
1	◀◀◀ (♣♣♣♣♣♣♣♣, 내부위원)	• 나이에 있어서 우위가 성립하고 업무상 적정범위를 넘었으며 신고자가 정신적 고통을 받아 근무환경이 악화됨 • 직장 내 괴롭힘으로 인정되며 정도가 비교적 중함
2	▷▷▷ (♣♣♣♣♣♣♣♣, 내부위원)	• 나이에 있어서 우위가 성립하고 업무상 적정범위를 넘었으며 신고자의 근무환경 악화를 초래할만한 언행임 • 직장 내 괴롭힘으로 인정되며 정도는 경함
3	▶▶▶ (●●●●●●●●, 외부위원)	• 지위나 관계의 우위 인정에 한계가 있으나 파벌양상이 있고 업무상 적정 범위를 넘었으며 정신적 고통을 줌 • 직장 내 괴롭힘 인정에 한계(고통을 당한 점은 인정되고 근무환경 개선이 필요)
4	♠♠♠ (↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓, 외부위원)	• 관계의 우위가 성립하고 업무상 적정범위를 넘었으며 근무환경이 악화됨 • 직장 내 괴롭힘으로 인정되며 정도는 경함
5	♠♠♠ (♪♪♪♪♪♪♪♪, 외부위원)	• 관계의 우위가 성립하고 업무상 적정범위를 넘었으며 근무환경이 악화되고 정신적 고통을 줌 • 직장 내 괴롭힘으로 인정되며 정도가 작지 않음(중함)

한편, [표 4]의 인권침해 구제위원 5명의 개별의견을 살펴보면 2명(◀◀◀, ♠♠♠)은 ‘직장 내 괴롭힘’의 정도가 중하다고 보았고 2명(▷▷▷, ♠♠♠)은 그 정도가 경하다고 보았으며 나머지 1명(▶▶▶)은 ‘직장 내 괴롭힘’에 해당하지 않지만 신고자의 근무환경 개선이 필요한 상황이라고 판단하였는데 이 점도 감안할 필요가 있다.

ii) 임원차량 블랙박스 등 공사 소유 재산·정보 사적사용 관련

관련자는 2022. 12. 23. 21시 경 신고자와 ●●● 目目目目(☆☆☆)에게 모바일메신저로 녹음파일을 전송하였는데 이 때 전송한 녹음파일의 출처와 획득 과정에 대하여 관련자 등 문답을 통해 확인한 결과

관련자가 2019. 6~7월 경 BIFC 지하 2층 세차장에 있던 임원(상임감사) 전용차량에 허가 없이 탑승하여 차량 내 블랙박스 파일을 무단으로 수색하는 등 공사 소유 차량 및 블랙박스를 사적으로 사용하고 블랙박스 SD카드 내 저장된 개인정보도 사적으로 이용(전송)한 사실이 드러났다.

ㄱ) 임원 전용차량 블랙박스 등 공사 재산 사적 사용

2023. 7. 25. 실시한 관련자 문답에 따르면 관련자는 2019. 6~7월²²⁾ 경 BIFC 지하 2층 세차장 직원으로부터 세차를 위해 공사 전용차량 등의 이동을 도와달라는 요청을 받은 후, 세차장에서 차량을 이동하던 중 신고자가 운행하는 임원(상임감사) 전용차량에 탑승하였다고 진술하였고

위 차량이 평소 자신과 사이가 좋지 않던 신고자가 임원 수행용으로 운행하는 차량임을 인지한 관련자는 자신을 험담하는 내용의 영상이 블랙박스에 저장되어 있을 것으로 추측하여 약 30분 동안 차량 내에서 블랙박스를 재생·시청하는 방법으로 자신을 험담하는 내용의 파일을 수색한 사실이 있다고 인정하였다.

또한, 자신을 험담하는 내용의 파일을 발견한 관련자는 미리 세차장에서 확보한 클립으로 자신의 휴대전화 메모리 부분을 열어 블랙박스 SD카드를 삽입한 뒤 차량 밖으로 이동하여 약 1분 분량의 파일 15개를 휴대전화에 다운로드 받고 자택 귀가 후 다른 휴대전화를 이용해 음성만 녹음하여 사건당일까지 보관하였다고 진술하였다.

22) 2023. 7. 25. 실시한 관련자 문답에 따르면 2018~2019년도로 정확한 시기는 기억나지 않는다고 하였고, 2023. 7. 21. 실시한 신고자 문답에 따르면 2019년 6~7월경이라고 하였으며, 2023. 8. 2. 실시한 ●●● 目目目目(☆☆☆) 문답에 따르면 2019년 6월 13일 이후라고 진술함에 따라 블랙박스 파일 저장 기간을 고려하면 2019년 6~7월로 추정

반면, 신고자는 2023. 7. 21 실시한 문답에서 ‘2023. 6. 29. 부산남부 경찰서 수사5팀 김원섭 경사로부터 “관련자가 녹음파일을 누군가에게 전달받았다고 했다”고 전해 들었으나 이후 관련자가 단독으로 녹음파일을 취득한 것처럼 말을 바꿨다’고 진술하였고

●●● 目目目目(☆☆☆)도 2023. 8. 2. 실시한 문답에서 ‘경찰서 참고인 조사 당시 경찰관으로부터 “관련자가 녹음파일을 유포한 것은 맞지만 전달자는 따로 있다는 취지의 발언을 했다”고 전해 들었고 조사 과정에서 관련자가 말을 바꿨으며 혼자 블랙박스 파일을 다운로드 받는 것이 절대 쉽지 않기 때문에 다른 사람이 망을 봐주는 등의 방식으로 누군가가 도와줬을 것 같다’는 취지의 발언을 하였다.

이에 대해 감사반은 관련자의 위 행위 사실에 대하여 관련자가 단독으로 행한 것이 맞는지 확인하기 위해 사전에 확보한 블랙박스 사용설명서를 참고하여 관련자를 대상으로 블랙박스 기기 영상 재생 시 음성 송출 여부, 블랙박스 파일 다운로드 방법에 대해 질문한 결과

[표 5] 2023. 7. 25. 관련자 문답 시 블랙박스 사용방법 관련 주요 내용

질문	블랙박스 사용설명서 (아이나비 QXD950 view)	관련자 진술
블랙박스 파일 저장 장치	MicroSD카드	“SD카드를 휴대전화에 삽입 후 외부로 이동” * 휴대전화에 MicroSD카드 삽입 가능
블랙박스 기기로 파일 재생 시 음성 송출여부	기기에서 음성 송출되며 메뉴에서 ON/OFF 가능	“외장형 블랙박스는 음성 송출 되며 메뉴에서 켜기/끄기 가능”
블랙박스 파일별 저장 시간	1분 단위	“보통 1분 단위로 저장”

[표 5]와 같이 관련자의 진술이 블랙박스 사용설명서 상의 내용과 일치하였고, 관련자가 파일 다운로드 과정과 녹음파일 생성 과정을 구체적이고 일관성 있게 설명하였으며

관련자로 하여금 부산남부경찰서에서의 본인 진술내용을 제출받은 결과, 피의자(관련자)진술이 이루어지지 않아 관련자의 진술내용이 부존재한 것으로 확인²³⁾됨에 따라, 신고자와 ●●● ㉹㉹㉹㉹(☆☆☆)의 주장(관련자가 녹음파일을 다른 사람에게 전달받았다고 진술했다는 경찰관의 발언)이 전언만 있을 뿐 문서나 기록을 통해 확인되지 않는다는 점을 감안하면 관련자가 단독으로 위 행위 사실을 행한 것으로 인정함이 타당하다고 보여 진다.

관련 판례(서울동부지방법원 2022. 5. 12. 선고 2020노1596 판결)에 따르면 블랙박스에 녹화된 파일을 확인하기 위하여 승용차에 들어가 메모리 카드를 찾아 블랙박스에 꽂혀 있는 것을 확인하고 이를 취거한 일련의 행위는 형법 중 자동차수색죄에 해당²⁴⁾한다고 판시하고 있고

블랙박스의 SD카드를 관련자의 휴대폰 메모리 부분에 넣은 뒤 차량 밖으로 이동하여 파일을 유출한 행위도 공사 소유 재산을 공사의 의사에 반하여 자기 점유 하에 이전하는 행위에 해당하여 형법 중 절도죄가 성립²⁵⁾할 가능성이 높다는 점을 고려하면

23) 관련자가 2023. 7. 31. 이메일로 제출한 부산남부경찰서 ‘정보공개 결정 통지서’(수사 심사관-5212, 2023. 7. 26.) 상에 2023. 7. 26.(수) 현재까지 피의자진술이 이루어지지 않아 공개할 내역이 없어 정보공개청구에 대해 정보가 부존재함을 통지

24) 법무법인 린, 법규실 법률자문 결과, 자동차수색죄(형법 제321조, 공소시효 5년) 성립이 가능하다는 의견을 동일하게 제시함

25) 법무법인 린, 법규실 법률자문 결과, 절도죄(형법 제329조, 공소시효 7년) 성립이 가능하다는 의견을 동일하게 제시함

관련자가 사용임원의 지시 없이²⁶⁾ 공사 소유 재산인 임원 전용 차량과 블랙박스를 사적으로 사용하는 과정에서 저지른 비위행위의 정도가 심각한 수준에 이르는 것으로 판단된다.

그러나 「인사규정」 제44조의2 제1항에 따르면 징계는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 해서는 안 된다고 되어 있고 위와 같이 확인된 행위 사실의 발생 시기는 본 건 감사 착수일(2023. 7. 20.)을 기준으로 이미 3년이 경과한 바 징계대상에 해당하는 비위행위로 판단되나 징계 조치요구는 할 수 없다.

ㄴ) 임원 전용차량 블랙박스 개인정보 무단전송 등 공사 소유 정보 사적 이용

관련자가 2022. 12. 23. 21시 경 모바일메신저를 통해 공사 소유 차량 블랙박스에서 취득한 파일을 신고자와 ●●● 目目目目(☆☆☆)에게 전송한 사실은 앞서 신고자가 2023. 6. 28. ESG성과혁신실 소관 K-인권센터에 관련자를 직장 내 괴롭힘으로 신고할 당시 제출한 모바일 메신저 캡처화면([그림 1] 참조)을 통해 명백하게 확인되었고, 2023. 7. 25. 실시한 관련자 문답에서도 관련자는 위 행위 사실에 대해 인정하였다.

그런데, 2023. 7. 21. 실시한 신고자 문답에서 신고자가 ‘2023. 6월말 ▲▲▲▲▲ ■■■ 目目目目(3급), 관련자, 저 셋이 면담하는 자리에서 관련자가 “○○○ 目目目目(☆☆☆)에게 유출한 녹음파일을 들려줬다”는 취지의 발언을 했다’고 진술하였고, ‘저와 ●●● 目目目目(☆☆☆)에게만 녹음파일을 전송한 이유는 다른 기사들이 이미 녹음파일 내용을 알고 있기 때문인 것 같다’는 취지의 발언을 하였다.

26) 「차량관리요강」 제4조 제2항에 따르면 전용차량과 임원이 사용하는 업무용차량은 사용 임원의 지시에 따라 운행한다고 되어 있음

이에 대하여 감사반은 개인정보에 해당하는 위 녹음파일이 제3자에게도 전송되었는지 확인하기 위해

2023. 7. 25. 실시한 관련자 문답에서 관련자가 다른 직원에게 녹음파일을 전송한 사실이 있는지 질문하였고, 관련자는 ‘신고자와 ●●●● ㉿㉿㉿㉿(☆☆☆)에게만 전송하였다’고 강력하게 주장하였으며

2023. 8. 2. 실시한 ●●●● ㉿㉿㉿㉿(☆☆☆) 문답에서도 관련자가 다른 직원에게 녹음파일을 전송하는 것을 보았는지에 대하여 질문하였는데, ●●●● ㉿㉿㉿㉿(☆☆☆)이 ‘사건 당일 관련자가 ◇◇◇◇ ㉿㉿㉿㉿(☆☆☆)에게 녹음파일을 전송하려했으나 실패한 것 같고 ○○○○ ㉿㉿㉿㉿(☆☆☆)에게도 녹음파일에 대해 알고 있는지 물었지만 “절대 모른다”고 답변하였다’고 발언함에 따라

신고자와 ●●●● ㉿㉿㉿㉿(☆☆☆) 외 제3자에게 녹음파일이 전송되었다는 사실은 확인되지 않았다.

다만, ①관련자가 전송한 녹음파일의 출처가 공사 소유의 블랙박스인 점, ②그 블랙박스에 저장된 정보가 임원(상임감사)의 업무지시를 포함한 공적·사적인 통화 내용, 동승자와의 대화 등 업무정보 또는 개인정보²⁷⁾인 점, ③단순한 사적 이용을 넘어 녹음파일이 신고자를 대상으로 한 협박²⁸⁾ 등 괴롭힘의 도구로서 악용된 점을 고려하여 판단할 필요가 있다.

27) 법률자문 결과, 법무법인 린은 ‘블랙박스 저장파일은 개인을 식별할 수 있는 영상정보로서 개인정보에 해당한다’고 하였고, 법규실도 ‘블랙박스에 파일의 형태로 저장되어 보관 중인 녹음물 중 음성정보는 개인정보에 해당한다’고 의견을 제시함

28) 법무법인 린, 법규실 법률자문 결과, 협박죄(형법 제283조 제1항, 공소시효 5년) 성립이 가능하다는 의견을 동일하게 제시함

ㄷ) 소결

‘ㄱ) 임원 전용차량·블랙박스 등 공사 재산 사적 사용’의 경우에는 징계시효 경과로 징계 조치요구는 할 수 없는 것으로 확인되었으나

대법원 판례²⁹⁾에 따르면 ‘징계시효가 지난 비위행위라 하더라도 그러한 비위행위가 있었던 점을 징계양정의 판단자료로 삼는 것까지 금하는 것은 아니며 징계시효가 지난 비위행위도 징계양정에 있어서 참작자료로 할 수 있다’고 되어 있고, 「인사규정」 제48조의2 제5항³⁰⁾에서는 징계양정 조정의 기준을 제시하고 있으므로

해당 사실을 징계 대상자의 ‘평소 소행’ 등의 자료로 활용해 징계양정 판단 시 활용할 수 있을 것으로 보여 진다.

‘ㄴ) 임원 전용차량 블랙박스 개인정보 무단전송 등 공사 소유 정보 사적 이용’은 징계시효 내 사건으로 징계대상에 해당하는데

관련자는 매년 공사로부터 별도의 의전교육³¹⁾을 수강하는 등 임원 수행에 대한 높은 수준의 전문성과 그에 상응하는 도덕성을 필요로 하는 임원 수행기사로서, 일반직원보다 공사 중요 재산인 차량 및 블랙박스 등을 관리·사용하는 데 있어 각별한 주의가 필요함에도 불구하고 「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」

29) 대법원 1995. 9. 5. 선고 94다52294 판결, 대법원 1999. 11. 26. 선고 98두10424 판결 등

30) 다음 각 호의 사안에 따라 징계양정을 조정하여 시행한다. 1. 징계대상자의 평소의 소행, 근무성적, 공적, 개전(改愆)의 정(情) 및 과거 징계사실의 유무

31) 2018년부터 매년 공무직(운전기사) 대상 직무역량강화 교육을 캠프인재개발원에서 제공하고 있으며, 한국팔로워십센터 강사가 수행기사의 의전 성공·실패 사례, 보안 의식(개인정보 수집, 이용, 관리 사례) 등에 대해 교육함

제8조, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제14조 및 제15조를 위반한 것으로 인정된다.

한편, 행정안전부·개인정보보호위원회·인사혁신처가 발표한 「개인 정보 보호 법규 위반 비위 징계 처리 지침³²⁾」(2023. 1. 1. 시행) 중 4. 징계 처리 기준에 따르면 ‘개인정보 고의 유출·부정 이용으로서 각종 범죄 악용 등 정보주체에 대한 심각한 2차 피해 또는 인격권에 대한 중대한 침해 발생 등 비위 정도가 심각한 경우 파면·해임’토록 하는 등 범정부 차원에서 공직자의 개인정보 사적 이용에 대해 엄정한 징계를 요구하고 있는 현실을 고려할 필요가 있다고 보여진다.

iii) 결론

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 신고자 대상 협박 등의 행위는 그 행위의 ‘지속성’은 확인되지 않으나 ‘직장 내 괴롭힘’으로 충분히 인정되고, 그 과정에서 임원과 임원수행 기사 간, 그리고 임원수행 기사들 간 형성된 신뢰 관계에 악영향을 끼치는 등 사내 질서를 어지럽힌 것으로 판단되며

32) 개인정보 보호 법규 위반 비위 징계 처리 지침 중 3. 비위 유형 및 유형별 사례 (요약)

비위 유형	유형별 사례
개인정보 부정이용	• 개인정보를 수집 목적 외 이용 • 업무상 알게 된 개인정보를 사적 이용 • 업무상 알게 된 개인정보를 스토킹 등 사생활 침해, 범죄에 악용
개인정보 무단유출	• 업무외목적, 정당한 권한 없이 개인정보를 제3자에게 유출, 누설 등 • 영리 목적으로 개인정보를 제3자가 사용하도록 제공, 공유 • 개인정보파일을 인터넷 홈페이지에 게시하여 개인정보 유출
개인정보 무단조회·열람 등	• 정당한 권한 없이 개인정보를 열람, 조회, 수집, 취득, 저장 • 권한 없이 개인정보를 개인 소유 저장매체에 무단 수집, 취득, 저장 • 권한 없이 개인정보가 포함된 CCTV 화면 촬영
개인정보 관리 소홀 등	• 개인정보 보호 담당자의 관리·감독 소홀 • 개인정보 안전조치의무 위반 보안사고 • 정당한 권한 없는 자의 개인정보처리시스템 접속 사고 등

개인정보 유출 등과 관련한 공직사회의 엄중한 경각심과 책임성이 강조되고 있음에도 임원 수행기사가 임원 전용차량에 접근가능하다는 점을 악용하여, 본인이 수행하지 않는 다른 임원의 전용차량에서 무단으로 획득한 공사 소유 개인정보를 악의(신고자에 대한 괴롭힘)의 목적을 갖고 사적으로 이용한 행위는 「인사규정」 제44조 제1호, 제5호 및 제11호의 징계사유³³⁾에 해당된다.

[관련자 의견] 관련자는 신고자를 대상으로 한 ‘직장 내 괴롭힘’과 관련하여 2022. 12. 23. 21시 경 술에 취한 상황에서 신고자와 휴대전화로 통화하면서 폭언을 한 행위와 모바일메신저로 녹음파일 등을 전송한 행위는 인정하였으나, 괴롭힘의 ‘지속성’과 관련하여 신고자가 진술한 임원차량 수행 시 진로방해 등은 사실이 아니라고 항변하였고 그 근거자료로 최근 1년 간 휴대전화 통화내역, 임원 관사 주차장 내 차량 이동 설명자료 등을 추가 제출하면서 괴롭힘의 행위가 지속적이지 않았다고 소명하였다. 또한, 2019년 2월경부터 신고자가 자신을 대하는 것이 이상했고 신고자가 자신을 헐뜯었다는 사실을 타기관 수행기사에게 전해 들으면서 신고자와의 관계가 멀어지기 시작했다고 하였고, 사건 발생 이후 2023년 6월 경 ▲▲▲▲▲ ■■■ ■■■(★급)이 마련한 자리에서 신고자에게 허리 굽혀서 미안하다고 진심으로 사과하고 □□□ □□□(☆☆☆)을 통해서 신고자에게 술 한잔 하자고 요청하는 등 좋은 관계로 마무리하기 위해 노력했다고 진술하였다. 그리고 이유를 불문하고 충동적으로 행한 어리석은 행동에 대하여 진심으로 후회하고

33) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
11. 개인정보 부정이용·무단유출·무단조회·무단열람·관리소홀 등 정보보안 관련 위규 행위를 한 직원

반성하며 어떠한 징계처분도 감수하고자 하나, 사건 이전에 한 번도 문제를 일으킨 적이 없다는 점을 감안해주길 요청하였고 얼마 남지 않은 재직기간 유종의 미를 거둘 수 있도록 선처를 베풀어달라고 간곡하게 호소하였다.

4. 조치할 사항

사장은 ①동료직원을 상대로 직장 내 괴롭힘 행위를 하였고 ②임원 전용차량 블랙박스 개인정보 등 공사 소유 정보를 사적으로 이용하는 등

「취업규칙」 제3조 및 제51조 제1항, 「임직원 행동강령」 제8조, 「인권경영 이행세칙」 제18조 및 제30조, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제14조 및 제15조를 위반한 ○○○○ 〇〇〇〇(☆☆☆)에 대하여 「인사규정」 제52조(징계의 절차)에 따라 중징계(정직)처분하시기 바랍니다.
(중징계)

- 붙임: 1. 감사 의뢰 공문(‘직장 내 괴롭힘 사건 감사 의뢰’, 2023. 7. 11.) 1부.
2. 관련자 문답서(2023. 7. 25.) 및 추가 진술서(2023. 8. 4.) 각 1부.
3. 신고자 문답서(2023. 7. 21.) 및 추가 진술서(2023. 9. 4.) 각 1부.
4. 추가 관계직원 문답서(●●● 〇〇〇〇(☆☆☆), 2023. 8. 2.) 1부. 끝.